11. DERS

KORUNMA POLİTİKALARI

Doç.Dr. Serol BULKAN

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

KORUNMA POLİTİKALARI



Eğitimin İçeriği

Tehlikeli durum ve davranışlar

Kaynağında Korunma uygulamaları

- Bertaraf etme
- İkame etme
- Makine koruyucuları
- Teknik tedbirler

Ortama Yönelik Koruma Uygulamaları

- Tecrit
- Havalandırma
- Organizasyonel düzenlemeler

Kişiye Yönelik Koruma Uygulamaları

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitimin Hedefi



Bu oturumun sonunda katılımcılar;

Tehlikeli durumu ve davranışları tanımlar.

Kaynağında önleme, ortama yönelik koruma ve kişisel koruma gibi korunma uygulamalarının temel özelliklerini ifade eder.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Önleme ve Koruma

ÖNLEME

- Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak veya önüne geçmektir.

KORUMA

- Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek,
- Güçlü bir kimse veya kuruluşun, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemesi, himaye etmesi,
- Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek,
- Tehlikeli, zararlı durumları önlemek,
- Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek,
- Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Önleme ve Koruma

- Günlük hayatımızın üçte birini oluşturan çalışma hayatı, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal birçok olumsuz faktör nedeniyle çalışanın sağlığını tehdit edebilmektedir.
- Çalışma ortamını ve çalışanın sağlığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen iş sağlığı ve güvenliği çok disiplinli bir yaklaşım ve bir ekip çalışması ile işyerindeki tehlikelerin kontrol altına alınması ve çalışma ortamında gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasını amaçlamaktadır.
- Çalışanların İSG tehlikelerinden korunmasında en etkin yöntem, tehlikenin kaynağında kontrol altına alınmasıdır.
- Bunun mümkün olmadığı hallerde ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Önleme ve Koruma

- Bunun mümkün olmadığı hallerde ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir.
- Ancak bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı hallerde en son korunma yöntemi olarak kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanımı önerilir.
- Olası kazalar için koruyucu tedbirler ile koruyucu iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri iç içe girmiş kavramlar olup konu ile ilgili uluslararası kuruluşların ortak kararlarındandır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlikeli Durum ve Hareketler

- İş kazalarının sebebi yalnız kaza sırasında yaralanmış insan değildir, birçok faktör kazada rol oynar.
- Bu noktadan hareketle son yıllarda birçok araştırmacı kazaları "tehlikeli durumlar"(emniyetsiz durumlar/koşullar) veya "tehlikeli hareketler" (emniyetsiz hareketler/davranışlar) başlığı altında incelemiştir.
- Zira yapılan araştırmalar "kazaların güvensiz eylem (hareket) ve şartlarla (durumlara) bağlantılı olduğu" sonucunu ifade eder.
- Onlara göre her bir kazada her iki husus da bir arada bulunmaktadır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlikeli Durumlar (Tehlikeli Koşullar)

İşyerlerinde iş güvenliğini bozan ve iş ortamında tehlike arz eden bütün koşullardır. Genel olarak ergonomik olmayan işyeri düzenleme faktörleridir ki; çevre, makine, malzeme ya da organizasyon hataları olarak karşımıza çıkar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlikeli Durumlara Örnekler

- Yetersiz aydınlatma, gürültü, sıcaklık, sağlık koşulları,
- Uygun olmayan vardiya (posta) değişiklikleri ya da fazla mesai koşulları,
- İşçinin eğitim düzeyine uygun olmayan iş yükü atamaları,
- Koruyucusuz veya koruyucusu yeterli olmayan makineler,,
- Makinelerdeki montaj veya tasarım hataları,
- Kullanılan madde yapılarına uygun üretim sisteminin seçilmemiş olması,
- Uygun makine ya da malzeme kullanılmaması,
- Makinelerdeki bakım-onarım eksikliği,
- Kusurlu ve noksan teçhizat,
- Kaygan, zayıf veya arızalı döşeme yüzeyleri,
- İşyerinin düzensizliği, üretim planlama ve kontrolündeki hatalar,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlikeli Hareketler (Davranışlar)

- İş görenin (işçinin, çalışanın) iş güvenliğini tehlikeye atan hatalı hal ve davranışlarından kaynaklanır.
- İşçilerin özellikle eğitim seviyesi, tecrübe düzeyi ve psikolojik durumları tehlikeli hareketlerin yapılmasında önemli bir rol oynar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tehlikeli Hareketlere Örnekler

- Fiziksel ve ruhsal (psikolojik yapısına) kapasitesine uygun olmayan iş yükü,
- İş güvenliği önlemlerinin bilinmemesi,
- İş güvenliği önlemlerinin önemsenmemesi,
- Mevcut koruyucu güvenlik önlemlerinin kullanılmaması,
- Mevcut koruyucu güvenlik önlemlerinin kullanılamaz hale getirilmesi,
- Tehlikeli malzeme kullanma,
- Yükleme ve yerleştirmede karıştırma,
- Çalışan makine ve teçhizat üzerinde bakım ve onarım yapma,
- Gereksiz şakalaşmalar, dikkat dağıtma gibi davranışlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Koruyucular

- İş sağlığı ve güvenliğinde, kaza ve mesleki hastalıklardan korunmada temel ilke, tehlikenin (kaza ya da hastalığın) kaynağını ortadan kaldırma odaklıdır.
- Korunma ve koruyucunun zorunlu olarak kullanılması halleri kanunlarca da belirtilmiştir.
- Koruyucular, tehlikeyi azaltmaz ancak tehlikenin önünde bir bariyer (engel) teşkil eder.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kaynağında Korunma Uygulamaları

- Kişi sağlığını etkileyen tehlikeli durumlar ortadan kaldırılır veya değiştirilir.
- Bu nedenle yapılan değişiklikler, ilk önce tehlikeli durumun ortadan kaldırılmasına, ikinci olarak tehlikeli durumun azaltılmasına yönelik olmalıdır (makine koruyucuları gibi).

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ortama Yönelik Koruma Uygulamaları

- Özellikle ergonomik olmayan işyeri düzenlemesi mevcut ise (aşırı sıcaklık ya da soğuk, uygunsuz havalandırma, aydınlatma, gürültülü ortam gibi faktörler) bu tip tehlikeli ortamlar tecrit edilebileceği (solunum sistemini riske sokan tehlikeli işlerin tek bir yere toplanmak suretiyle güvenli ortamlardan ayrılabilir) gibi, uygun yöntemler ile (ergonomik normlara uygun yöntemler ile havalandırma, aydınlatma vb) tehlike minimize edilebilir.
- Ayrıca iş yükü dağılımlarında organizasyon olarak bazı değişiklikler ile (yönetmeliklerde yer alan ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve çocukların çalıştırılmaması vb) İSG konusunda bazı ek tedbirler alınabilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kişiye Yönelik Koruma Uygulamaları

- Bazı hallerde tehlike kaynağından yok edilememekte, yalıtılamamakta ya da tecrit edilememektedir.
- Bu tip durumlarda son çare olarak, işçinin korunması için kişisel koruyucu donanımlar kullanılır.
- Örneğin, koruyucu solunum cihazları gibi kişisel koruyucular ile uçucu kimyasallardan kişiler korunabilir.
- Gerek tehlikelerden korunmak için insani bir gereksinim ve gerekse de kanuni bir zorunluluk olarak kullanılacak korunma araçlarında,
- İşin gereklerine uygun koruyucu seçimi yapılır, seçilen koruyucu malzeme iş süresince devamlı kullanılır.
- Koruyucular, en genel sınıflandırmasıyla kişisel korunma donanımı (KKD) ile makine koruyucuları olarak iki sınıfta incelenir .

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Oluşturma Gerekçesi



- İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturma gerekçesi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemektir.
- Yerel yetkili politika oluşturulmasında ulusal düzeyde yönetimin mevcut durumu değerlendirmesi, ülkedeki iş sağlığı ve güvenliği performansı ve denetim verileri ele alınarak bir korunma politikası oluşturur.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Korunma Politikaları

- Avrupa sosyal şartı, tek pazarın sosyal boyutunun da göz önünde bulundurulması fikrinden hareketle 1989 yılında hazırlanan ve üye ülkelerin saygı göstermesi gereken temel sosyal hakları sıralayan bir deklarasyondur.
- Bu deklarasyonda, işgücünün serbest dolayımı, istihdam yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal koruma, mesleki eğitim, fırsat eşitliği, kadın ve erkek eşitliği, çocuklar ve gençler ile yaşlılar ve özürlülerin korunması gibi alanları içermektedir.
- Kapsadığı alanlar açısından değerlendirildiğinde sosyal şart, Avrupa Konseyi'nin sosyal şartı ile Uluslar arası Çalışma Örgütü konvansiyonunu temel almaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Politikanın Unsurları

Bir politika;

- Sosyal tarafların katılımı ile gerçekleştirilmelidir.
- Politika, ulusal kalkınma hedefleri ile uyumlu olmalıdır.
- Bu sürece, hükümetin yanı sıra işçi ve işveren kuruluşları da katkı sağlamalıdır.
- Kamuoyunu yeterince bilinçlendirmenin ve politik destek sağlamanın yollarını içermelidir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin örgütlenmesi ve yaygınlaşması ve sürekliliği için gerekli hükümleri içermelidir.
- İlgili bütün kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamalıdır.
- İşyeri bazında gönüllü uyumu teşvik etmelidir.
- Sürekli olarak gözetime imkan tanımalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Politika Araçları



- Kanunlar, Tüzükler ve Yönetmelikler
- Yetkili Organ
- Koordinasyon
- Eğitim

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yasal Araçlar



4857 Sayılı İş Kanunu

- 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre çıkartılan 24 teknik, 12 sosyal konularda yönetmelik.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yasal Araçlar

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
2. Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
3. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
4. Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
5. Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
6. İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri hakkında Yönetmelik
7. Gürültü Yönetmeliği
8. Titreşim Yönetmeliği

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yasal Araçlar

9. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
10. Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
11. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
12. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
13. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
14. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis ve Teknik Elemanların Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
15. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yasal Araçlar

16. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
17. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
18. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
19. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği
20. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
21. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
23. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
24. Geçici ve Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yasa - Mevzuat Kapsamı

- İSG mevzuatı herkes için zorunlu asgari standartları belirlemektedir.
- Mevzuat İSG ile ilgili birinci derecede sorumlu olanların görev ve yetkilerini belirlemektedir.
- Genel yasalar yerine esnek ve kolay güncellenebilir uygulama kuralları, gönüllülük esası ile belirlenen standartlara ağırlık verilmiştir.
- Mevzuatın uygulanmasında ilgili kamu görevlileri yanında çok taraflı katılımla oluşturulan organlara yetki verilmiş kamunun yükü azaltılmıştır.

(Kamusal Nitelik Taşıyan Ulusal Standart Kuruluşları veya Uzmanlaşmış Meslek Kuruluşlarının Belirledikleri Standartlar, Talimatlar)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yeni İSİG Anlayışı

- Risk Değerlendirmesi
- Çalışanların Katılımı
- Uzman Katkısının Sağlanması
- Çalışanların Bilgilendirilmesi
- Çalışanların Eğitimi
- Koruma – Önleme – Geliştirme Anlayışı
- Kontrol ve Denetim
- İşçilerin Sorumluluk Alması
- Kayıt ve İstatistik Tutma
- Malzeme ve Ekipmanın Kontrolü
- İSİG'ne sistematik bir yaklaşım getirmiştir.

Korunma Politikaları



- Son dönemde çıkartılan yasalar ayrıntılı koşulları irdelemek yerine genel hedefleri belirleme yolunu tercih etmektedir.
- Çok sayıda tehlike ve riski tek tek en ince ayrıntısına kadar belirli bir düzene bağlamak yerine, iş sağlığı ve güvenliğinden birinci derecede sorumlu olanların görevlerini belirlemektedir.

Yetkili Organ Yükümlülükleri



- İş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal düzenlemeleri gözden geçirmek,
- İşler arasında eşgüdüm sağlamak,
- İşverenlere ve çalışanlara bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak,
- Politikanın çalışma hayatında uygulanması için genel sorumluluk üstlenecek merkezi bir organı oluşturmak,
- Eğitimi geliştirip yaygınlaştırmak .

Genel Sorumluluk Üstlenebilecek Yapılar

- Ulusal Politika Düzeyinde: İş Sağlığı Güvenliği Konseyi Üçlü Danışma Kurulu
- İşyeri Düzeyinde: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Üçlü Danışma Kurulu: 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 155 Sayılı ILO Sözleşmesinde Yer Aldığı Şekilde:

  -İhtiyaç, öncelik ve politika geliştirmek ,

  -Stratejileri belirlemek, ve önerilerde bulunmak üzere işçi-işveren sendikaları, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini bir araya getirmek üzere yılda en az 1 defa toplanacaktır.

Eğitim



İş yasası 77. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Yeni Eğitim : Yeni şartlara uyum eğitimi
- İlave Eğitim : Mesleki nitelikleri geliştirme eğitimi
- İleri Eğitim :Mesleki düzeyleri yükseltmek, meslekte eskimişliği giderme eğitimi

İSG Yönetimi

İSG Yönetimi

ESKİ

Mevzuat Yönetimi

YENİ

Bilgi İletişim Yönetimi

Düzenlemeler

- Yürütme
- Uygulama
- Teftiş
- Değerlendirme

- Medya
- Nitelikler
- Ortaklık, katılım
- Kampanyalar
- İyi uygulama örneklerinin paylaşımı
- Karşılaştırma

Risk Kontrol Hiyerarşisi



- Tehlike kaynağında önlenir.
- Tehlike kaynağında azaltılır.
- Kişi tehlikeden uzaklaştırılır.
- Tehlike kapalı ortama alınır.
- İşçinin maruziyeti azaltılır.
- Güvenli Çalışma Sistemleri/Ruhsatları.
- Kişisel korunma donanımı (KKD).

İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları

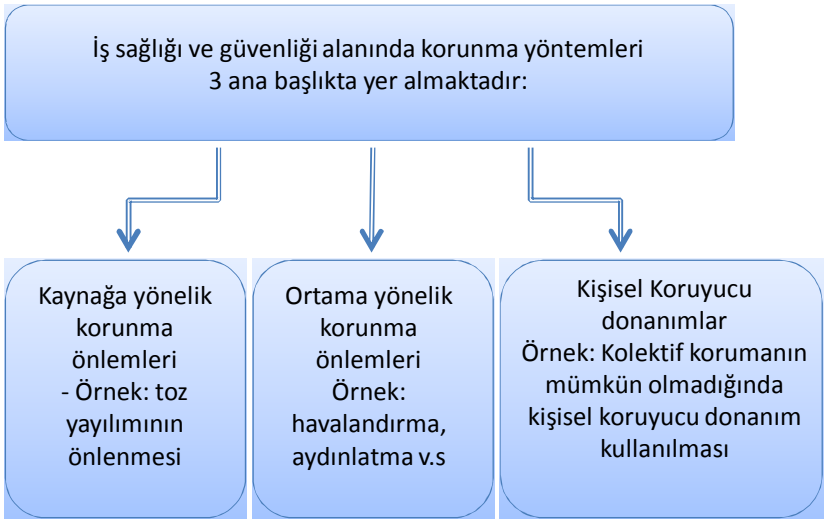
ESKİ YAKLAŞIM: REAKTİF İZLEME

- Meydana gelmiş olayla ilgilenmek
- Zararın tazmini gerekir,
- Güvensiz durumları yeterince önemsemez.

YENİ YAKLAŞIM: PROAKTİF İZLEME

- Risk değerlendirmesi
- Güvensiz durumların önceden tespit edilmesini şart koşar,
- Eğitime ve katılıma önem verir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Yöntemleri



İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Yöntemleri

- İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntem; riskin kaynağında kontrol altına alınmasıdır.
- Mümkün olmadığı hallerde ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir.
- Ancak bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı hallerde en son korunma yöntemi olarak kişisel koruyucu donanımların kullanımı önerilmelidir.
- Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur. Koruyucu sağlık hizmetleri ile koruyucu iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri içiçe kavramlar olup konu ile ilgili uluslararası kuruluşların da ortak kararlar aldığı alanlardır

Korunma Politikası



- ILO'nun, İşyerlerinde sağlık ve güvenlik koşulları ile ilgili ulusal ve işyeri düzeyinde korunma politikalarının oluşturulmasını öngören 155 Sayılı Sözleşmesi TBMM tarafından onaylanmış olup 16 Mart 2004 tarih ve 25404 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
- "İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme" korunma politikalarına ilişkin olarak hükümleri ortaya koymaktadır.

ILO-155 Sayılı Sözleşme

ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1981

Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5038

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345

Madde 1

Bu Sözleşme, bütün ekonomik faaliyet kollarına uygulanır.

1. Bu Sözleşmeyi onaylayan Üye, mümkün olan en erken safhada, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danıştıktan sonra, işin gereği olarak önemli özel sorunlar yaratan deniz taşımacılığı veya balıkçılık gibi belirli ekonomik faaliyet kollarını, tamamen veya kısmen uygulama alanı dışında tutabilir.
2. Bu Sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22 inci maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vereceği ilk uygulama raporunda, bu maddenin 2 inci fıkrası gereği, uygulama alanı dışında tutulan her bir ekonomik faaliyet kolunu, kapsam dışında tutulma nedenleri verilerek ve bu kollarda çalışanların yeterli şekilde korunması için alınan önlemler tanımlanarak bir liste halinde verecek ve daha sonraki raporlarda uygulama kapsamının genişletilmesi yolunda kaydedilmiş gelişmeleri belirtecektir.

ILO-155 Sayılı Sözleşme

Madde 2

1. Bu Sözleşme, kapsanan ekonomik faaliyet kollarında çalışan bütün işçilere uygulanır.
2. Bu sözleşmeyi onaylayan Üye, mümkün olan en erken safhada, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danıştıktan sonra, uygulanmasında özel güçlüklerin bulunduğu sınırlı işçi kategorilerini kısmen veya tamamen bu Sözleşmenin uygulanması dışında tutabilir.
3. Bu sözleşmeyi onaylayan her Üye, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası'nın 22 inci maddesi uyarınca Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vereceği ilk raporda, bu maddenin 2. fıkrası gereği, kapsam dışında tutulan sınırlı işçi kategorilerini, kapsam dışında tutulma nedenlerini belirterek liste halinde verecek ve daha sonraki raporlarında uygulama kapsamının genişletilmesi yolunda kaydedilmiş gelişmeleri belirtecektir.

ILO-155 Sayılı Sözleşme

Madde 3

Bu sözleşmenin amacı bakımından;

- "Ekonomik faaliyet kolları" terimi, kamu hizmetleri dahil olmak üzere, işçi çalıştırılan bütün kolları kapsar.
- "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar:
- "İşyeri" terimi, işçilerin, işleri nedeniyle gitmeleri veya bulunmaları gereken ve işverenin doğrudan veya dolaylı kontrolü altında bulunan bütün yerleri kapsar;
- "Düzenlemeler" terimi, yetkili makam veya makamlarca kanun gücü verilen bütün hükümleri kapsar;
- "Sağlık" terimi, işle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya sakatlığın bulunmaması halini değil, aynı zamanda, çalışma sırasındaki hijyen ve güvenlik ile doğrudan ilişkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da kapsar.

Ulusal Politika İlkeleri



Madde 4

1. Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.
2. Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.

Ulusal Politika İlkeleri

Madde 5

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika, iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamını etkiledikleri ölçüde, aşağıdaki esas eylem alanlarını dikkate alacaktır :

a) İşin maddi unsurlarının (işyerleri, çalışma ortamı, araçlar, makine ve teçhizat, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddeler ve etkenler, çalışma yöntemlerinin) tasarımı, test edilmesi, seçimi, ikamesi, montajı, düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı;

b) İşin maddi unsurları ile işi yapan veya nezaret eden kişiler arasındaki ilişkiler ve makine teçhizat, çalışma süresi, işin düzenlenmesi ve iş usullerinin işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerine uyarlanması;

c) Yeterli sağlık ve güvenlik düzeyine ulaşılması amacıyla bütün çalışanların ileri düzeyde eğitimini, kalifiyesini ve motivasyonunu kapsayan eğitimi;

d) Çalışma grubu ve işletme düzeylerinde ve ulusal düzeyi de kapsayan uygun diğer bütün düzeylerde haberleşme ve işbirliği;

e) Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya uygun olan eylemlerinde, işçilerin ve temsilcilerinin disiplin cezalarına karşı korunması

Ulusal Politika İlkeleri

Madde 6

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikanın geliştirilmesi, kamu makamlarının, işverenlerin, işçilerin ve diğer kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin görev ve sorumlulukları, ulusal şartları ve uygulamaların tamamlayıcı karakterleri göz önüne alınarak belirtilecektir.

Madde 7

İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamı ile ilgili durum; sorunların tespiti, bunların çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla, ya top yekun, ya da belirli alanlar itibariyle belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.

Ulusal Düzeyde Eylem

Madde 8

Her üye, yasa veya yönetmelik çıkarmak suretiyle veya ulusal şartlarına ve uygulamasına uygun diğer bir yöntemle, ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara danışarak, Sözleşmenin 4 üncü maddesine etkinlik kazandırmak için gerekli önlemleri alacaktır.

Madde 9

1. İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin ilgili mevzuatın uygulanması uygun ve yeterli bir denetim sistemi ile güvence altına alınacaktır.
2. Yürütme sistemi, mevzuat ihlallerine karşı yeterli cezalar öngörecektir.

Ulusal Düzeyde Eylem

Madde 10

Yasal yükümlülüklere uymalarına yardım amacıyla, işverenler ve işçiler için yol gösterici tedbirler alınacaktır.

Madde 11

Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politikaya etkinlik kazandırmak amacıyla, yetkili makam veya makamlar aşağıdaki işlevlerin aşamalı bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaklardır:

a) Yetkili makamlar tarafından tayin edilen usullerinin uygulanmasının belirlenmesinde olduğu gibi, tehlikelerin niteliği ve derecesinin gerektirdiği yerlerde işyerlerinin tasarımı, inşası ve düzenlenmesi ve bunların faaliyetlerinin başlaması, onları etkileyen önemli değişiklikler ve amaçları doğrultusunda değişimler, işte kullanılan teknik donanımın güvenliği konularının belirlenmesi;

Ulusal Düzeyde Eylem

Madde 11

b) Maruz kalınması yetkili makam veya makamların kontrolü veya iznine bağlanacak veya yasaklanacak, sınırlandırılacak maddelerin, etkenlerin ve çalışma usullerinin belirlenmesi; birden fazla madde veya etkenlere aynı anda maruz kalınmasından ortaya çıkan sağlık tehlikelerinin göz önüne alınması;

c) İş kazaları ve meslek hastalıklarının, işverenlerce,uygun olduğu durumlarda, sigorta şirketlerince veya doğrudan ilgili diğer kişilerce bildirilmesi usullerinin oluşturulması ve uygulanması, iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerinin yıllık olarak hazırlanması;

d) İş kazaları ile meslek hastalıkları ve diğer sağlığa aykırı durumların iş sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıktığı ve ciddiyet arz ettiği hallerde soruşturma yapılması;

Ulusal Düzeyde Eylem



Madde 11

e) Sözleşmenin 4. Maddesinde atıfta bulunulan politika uyarınca alınılan önlemler ve işin icrası sırasında veya işle ilgili olarak ortaya çıkan diğer sağlığa aykırı durumlar dahil, iş kazaları, meslek hastalıkları veya diğer sağlık sorunları ile ilgili bilgilerin yıllık yayımı;

f) Ulusal şartlar ve imkanlar göz önüne alınarak, işçilerin sağlığına verdikleri risklerle ilgili olarak, kimyasal, fiziksel ve biyolojik etkenlerin incelenmesi sisteminin oluşturulması veya genişletilmesi

Ulusal Düzeyde Eylem

Madde 12

İşte kullanılacak makine, teçhizat ve maddeleri tasarlayan, üreten, ithal eden sağlayan veya transfer edenlerin aşağıdaki hususları sağlamaları konusunda, ulusal hukuk ve uygulamaya uygun olarak önlemler alınacaktır.

a) Makine, teçhizat ve maddelerin, doğru bir şekilde kullanıldığında, kullananların sağlığı ve güvenliği için tehlike içermediğine kanaat getirmeleri;

b) Makine ve teçhizatın doğru bir şekilde montajı ve kullanımı, maddelerin doğru kullanımı, makine ve teçhizatın arz ettiği tehlikeler ve kimyasal maddeler ve fiziksel ve biyolojik etkenler ve ürünlerin tehlikeli özellikleri ile bu tehlikelerin nasıl bertaraf edileceğine dair bilgileri içeren talimatları hazırlamaları;

c) Bu Maddenin (a) ve (b) paragraflarına uygun gerekli teknik ve bilimsel bilginin izlenmesi yada çalışma ve araştırmaların üstlenilmesi;

Ulusal Düzeyde Eylem

Madde 15

1. Sözleşmenin 4 üncü maddesinde atıfta bulunulan politika ve uygulama önlemlerinin tutarlılığını sağlamak amacıyla, her Üye, mümkün olan en erken safhada, en fazla temsil yeteneğine haiz işçi ve işveren kuruluşları veya uygun diğer kurumlara danıştıktan sonra, bu Sözleşmenin II. veya III. Bölümlerini uygulamakla görevli çeşitli makamlar ve kurumlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması için ulusal şart ve uygulamaya uygun düzenlemeleri yapacaktır.
2. Şartların gerektirdiği ve ulusal koşullar ve uygulamanın izin verdiği hallerde bu düzenlemeler merkezi bir kurumun kurulmasını da içerecektir.

İşletme Düzeyde Eylem

Madde 16

1. Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki işyerleri, makine, teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık bakımından riskli olmamasını sağlamaları istenecektir.
2. Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki kimyasal, fiziksel ve biyolojik madde ve etkenlerin, gerekli uygun önlemler alındığında, sağlık için risk oluşturmamasını sağlamaları istenecektir.
3. İşverenlerden, gerektiğinde, kaza riskinin veya sağlık üzerindeki ters etkilerin imkanlar ölçüsünde önlenmesi için, uygun koruyucu elbise ve donanımı sağlamaları istenecektir.

İşletme Düzeyde Eylem



Madde 17

İki veya daha fazla işletmenin aynı işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hallerde, söz konusu işletmeler, bu Sözleşmenin gereklerini yerine getirmek için işbirliği yapacaklardır.

İşletme Düzeyde Eylem

Madde 19

Aşağıda belirtilen hususların sağlanması için işletme düzeyinde düzenlemeler olacaktır.

a) İşverenlerin üstlendikleri yükümlülüklerini yerine getirmeleri için, işçilerin, işlerini yaparken, işverenle işbirliği yapmaları;

b) İşletmedeki işçi temsilcilerinin, iş sağlığı ve güvenliği alanında işverenle işbirliği yapmaları,

c) İşletmedeki işçi temsilcilerine, iş sağlığını ve güvenliğini sağlamak için yeterli bilgi verilmesi ve ticari sırları açıklamamak şartıyla kendilerini temsil eden kuruluşlarla bu bilgilerin istişare edilmesi;

d) İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yeterli eğitim verilmesi,

İşletme Düzeyde Eylem

Madde 19

e) İşletmedeki işçilerin veya temsilcilerinin ve bulunması durumunda, işletmedeki temsilci kuruluşların ulusal yasa ve uygulamaya uygun olarak, işleri ile ilgili iş sağlığı ve güvenliğinin bütün safhalarında incelemelere katılmasının ve bu konularda işverence onlara danışılmasının sağlanması, bu amaçla karşılıklı anlaşma halinde işletme dışından teknik danışmanlar getirebilmeleri;

f) Bir İşçi, hayatı ve sağlığı için ciddi bir tehlike oluşturduğuna ve yakında vaki bulacağına haklı gerekçelerle inandığı herhangi bir durumu, derhal bir üstüne rapor eder; ve işveren bu durumun giderilmesi için gerekli önlemi alıncaya kadar yaşam ve sağlık için ciddi tehlike oluşturmaya devam eden çalışma alanına işçilerin dönmesini isteyemez.

ILO Koruma Politikaları Tavsiyesi



- Her üye, ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.
- Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır.

ILO Koruma Politikaları Tavsiyesi



- İş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamı ile ilgili durum; sorunların tespiti, bunların çözümü için etkin metotların geliştirilmesi, öncelikler ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla, ya top yekun, ya da belirli alanlar itibariyle belirli aralıklarla gözden geçirilecektir.

ILO Koruma Politikaları Tavsiyesi

- Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki işyerleri, makine, teçhizat ve usullerin güvenlik ve sağlık bakımından riskli olmamasını sağlamaları istenecektir.
- Makul olduğu ölçüde, işverenlerden, kontrolleri altındaki kimyasal, fiziksel ve biyolojik madde ve etkenlerin, gerekli uygun önlemler alındığında, sağlık için risk oluşturmamasını sağlamaları istenecektir.
- İşverenlerden, gerektiğinde, kaza riskinin veya sağlık üzerindeki ters etkilerin imkanlar ölçüsünde önlenmesi için, uygun koruyucu elbise ve donanımı sağlamaları istenecektir.

Korunma Politikaları



- 4857 sayılı yeni İş Kanunu'nun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, AB adaylık sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler; çağdaş ve uluslararası normlar ve AB Direktiflerine uygun olarak yenilenmiş olup 21 adet İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği yayınlanmıştır.
- Yeni hazırlanan Yönetmeliklerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleme ve geliştirmeye yönelik aşağıda özetlenen yeni yaklaşımlar sunulmaktadır.

Mevzuatta Korunma Politikaları

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumun sürekli iyileştirilmesi,
- İş yerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,
- İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi,
- Aynı işyerini kullanan farklı işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işbirliği yapması,
- Çalışanların işyerinde karşılaşabilecek riskler konusunda bilgilendirilmesi,
- Çalışanların görüşlerinin alınması,
- İşyerinde sağlık ve güvenlik görevlisi ve sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi bulundurulması.

Korunma Politikaları

İnsanı öne çıkaran bir yaklaşımla çalışma ortamına ilişkin sağlık, güvenlik ve çevre koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan düzenlemelerin yaygın ve etkin uygulanması ülkenin iş sağlığı ve güvenliği düzeyinin iyileşmesinde büyük rol oynayacaktır.

Yönetmeliklerde;

- İşverenin Genel Yükümlülükleri
- Koruyucu ve Önleyici Hizmetler
- İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike
- İşçilerin Bilgilendirilmesi
- İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması
- İşçilerin Eğitimi

konularına yer verilmiştir.